

II. 지적내용

제 목 : 신용조사 및 보증심사 소홀

처분대상자 : ① ■■■■■
(관련인) ② ■■■■■
③ ■■■■■

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 주 의

처분사유

위 관련인은 '17.04.25. 광진지점에서 ●●●●●(주)(대표이사 ■■■■)과 관련하여 전액
해지 조건 시설자금특례보증 2,000백만원을 취급하였습니다.

신용보증을 취급할 때에는 「신용보증규정」 제3조(보증원칙), 「보증심사 운용요령」 제4조
(보증심사원칙)에 따라 기업의 신용을 공정·성실하게 평가하여 신용이 있다고 판단되는 기업
에게 보증을 적정하게 공급하여야 하며, 보증심사를 할 때에는 신용보증규정에서 정한 사항 등
을 검토하여 기업의 신용상태를 종합적으로 판단하여야 합니다.

또한 「시설자금에 대한 보증운용기준」 제6조(보증심사 검토사항)에 따라 시설자금보증을
취급할 때에는 소요자금의 적정성, 자기자금 부담능력 및 타인자금 조달방법 등을 종합적으로
검토하여 적정하게 보증지원을 하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 본건 취급시 계획사업의 자금조달방안 등에 관한 검토를 소홀히 하였
는 바, 당사는 최근 6개월 이내 국세체납 사실 및 최근 3개월 이내 10일 이상의 연체 사실이
있는 등 신용상태가 악화된 상황에서 자가공장 분양매입에 따른 해당시설 총 소요자금 4,081백
만원을 자기자금 2,081백만원, 본건 차입금 2,000백만원으로 조달할 것으로 검토하면서,

본건 분양회사(주)■■■■■ 임원들(■■■■,■■■■)의 외부 투자금(973백만원)을 자기자금
조달 가능금액으로 산정하였으나, 외부 투자자들의 자금조달능력, 투자방법 및 시기에 관한
검토가 없고, 본건 차입금이 당초 예정금액(2,000백만원) 보다 적은 1,600백만원이 실행되었음
에도 이에 따른 추가 타인자금 및 자기자금조달 가능성에 관한 검토를 누락하였으며,

또한, 신용조사 기준일('17.04.12.) 당시 해당시설 분양계약서상 중도금(2,448백만원)
납입 일자('17.03.30.)가 도과된 상태로 본건 분양계약의 유효 여부 검토가 필요함에도, 이와
관련한 검토없이 보증취급하여 115일만에 시설자금 보증조건 미이행 상태에서 단기·고액부실
발생하였습니다.

이에 대하여 관련인 ■■■■, ■■■■은 당사는 심사검토표상 신용도 저속사항이 발생하여
신용상태가 악화된 상황이었으나, 당사 대출액(7,187백만원)대비 체납금액(7,491천원) 및 연체
금액(833천원)이 소액이고, 자본증자대금(700백만원)을 통해 일부 기간 중 요구불예금 잔액이
확인되는 바, 당사 신용상태에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 심사하였고,

현장조사 당시 분양회사 임원들과 면담을 통해 동사 사업에 충분한 관심을 보이고, 구체적인 투자 수익을 계산하고 있는 점, 투자금으로 본건 잔금을 지급할 예정인 점을 감안하여 외부 투자자들의 투자가 확실히 이루어질 것으로 예상하여 자기자금 조달금액으로 산정하였다고 주장하고 있습니다.

아울러, 본건 부실사유는 대표자 연락두절에 따른 타 보증부 운전자금대출 원금연체인 바, 본건 차입금이 당초 예정금액보다 적은 금액이 실행되었으나, 이는 보증취급 당시 인지하기 어려운 상황이었고, 외부 투자자의 총 투자예정금액(2,000백만원)을 감안하면 대출이 갈액되었어도 총 소요자금 조달은 가능한 상황이었으며,

당초 동사는 '17.03.30. 중도금 납입을 위하여 '17.03.22.에 상달하였으나, 보증취급까지 시간이 지연되었고, 현장조사 당시 분양회사 대표 등과의 면담을 통해 중도금 납입 일자가 도과된 상황이나 분양계약이 유효하다는 것을 확인하였다고 주장합니다.

판단컨대 동사 매출액규모 대비 체납 및 연체규모는 크지 않으나, 연체발생일('17.03.28.)이 증자일('17.03.27.) 익일이고, 동 증자대금은 동사 법인통장에 예치 후 일시('17.04.03.)에 인출되었으나, 본건 계약금(408백만원)에 사용된 것으로 보기 어렵고, 증자대금의 사용처가 불명확한 점, 동사 대표이사는 자기자금 조달능력이 불분명하여 고액(700백만원) 증자대금 납입이 의문시 되는 점, 수일 후인 '17.04.20.에 동사 명의 700,350천원의 예금잔액증명서를 제출한 점 등을 감안하면 동사는 신용상태가 악화된 상황에서 일시적인 외부자금 차입 등을 통해 자본조달 능력을 입증하려고 한 것으로 보이고,

외부 투자금액의 조달가능성, 방법 및 시기 등에 관한 검토없이 외부 투자자들과의 면담을 통한 자금투자 계획만 가지고는 자기자금 조달로 볼 수 없고, 본건 실제 대출금과 관련하여 채권은행과 최종 확인없이 보증 취급한 것은 총 소요자금에 관한 자기자금 및 타인자금 조달 검토를 소홀히 한 것으로 판단되며,

분양계약서상 입주자가 분양대금 연체 시 분양회사가 일방적으로 계약을 취소할 수 있다고 명시하고 있음에도 이와 관련하여 분양회사와 면담만을 통해 확인했을 뿐 납입기일 유예 등 중요사항에 대해 당사자 간 서면합의가 없는 것은 본건과 같은 고액(4,081백만원) 계약에 있어서 그 진위에 관해 의심의 여지가 있으나, 본건 대출금을 통해 중도금 일부가 납입된 점 등을 감안하여 분양계약 유지에 관한 관련인의 주장은 일부 수용합니다.

또한, 해당시설은 상당부분 공사가 이루어진 상황으로 분양회사는 본건 대출금 상환을 위해 상환계획서를 제출하고 현재까지 300백만원을 납입하였으며, 총 조성대상 물건의 PF 감정가액은 17,408백만원으로 향후 분양회사 주도로 준공 후 관련 대출금을 완제할 예정에 있음을 감안합니다.

따라서, 관련인 전원은 시설자금보증을 취급하면서 계획사업의 자금조달방안 등에 관한 검토를 소홀히 한 채 보증취급 후 보증조건 미이행 상태에서 단기고액부실 발생한 책임을 오히려 물어야 하나, 상기 감안사항을 고려하여 "주의"처분합니다.